

제 2022-23호



K-water 등록기술 확인서

기술명 : 무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는
부단수 차단 공법(건설신기술 936호)

기업명 : (주)대호스토퍼

대표자 : 이영호

등록기간 : 2023.01.10. ~ 2030.07.28.

위 기술(제품)은 한국수자원공사의 「2022년
하반기 등록기술 공모」 심사를 통해 선정된
K-water 등록기술(제품)임을 확인합니다.

2023. 01. 10.

한국수자원공사 사장



신기술 일괄 사용협약서

- ☐ 신기술명 : 무한지 홀딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단공법
(건설신기술 제936호)
- ☐ 발 주 자 : 한국수자원공사(이하 “발주자”라 함)
- ☐ 신기술보유자 : ㈜대호스토퍼
 ㈜동일기술공사
 ㈜동명기술공단종합건축사사무소
 쌍용건설㈜ (이하 “신기술보유자”라 함, 공동보유자 모두 표기)



제1조(목적) 이 협약은 한국수자원공사에서 발주하는 공사 중 상기 신기술(NET 또는 특허)이 포함된 공사(이하 “당해공사”라 한다)에 대하여 발주자와 신기술 보유자는 당해공사의 계약자가 상기 신기술을 원활히 사용할 수 있도록 상호 협력 및 지원하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 협약에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “신기술”이라 함은 NET(신기술)이나 특허와 같은 국가 공인인증 기술을 말한다.
2. “기술사용료”라 함은 원가계산에 의한 「예정가격작성기준」(기획재정부 계약예규)에 의거 당해 계약목적물을 시공하는 데 직접 필요한 노하우비(Know-How費) 및 동 부대비용으로서 신기술보유자에게 지급되는 비용을 말한다.
3. “신기술보유자”라 함은 제2호에 따른 NET(신기술) 개발자, 제3호의 특허권자, 실시권자 등 신기술을 관련 법령에 따라 적법하게 사용하게 할 수 있는 권리를 보유한 자를 말한다.
4. “예정가격”이라 함은 「예정가격작성기준」(기획재정부 계약예규)에 따라 결정한 가격으로, 신기술공사비, 제경비, 부가가치세의 합을 말한다.
5. “계약자”라 함은 당해공사의 입찰공고에서 공사를 시행하기로 결정되어 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.
6. “신기술공사비”라 함은 예정가격을 기준으로 신기술의 시공에 직접적으로 소요되는 인건비, 재료비, 기계경비를 합산하여 산정하며 신기술의 시공 범위는 해당 신기술의 기술범위를 기준으로 발주자가 공사의 특성 등을 고려하여 정한다.

제3조(상호의무) ① 발주자는 이 협약서를 토대로 기술사용료를 당해공사 발주 시 성실히 반영하여 신기술보유자의 권리를 보장하여야 한다.

② 신기술보유자는 당해공사 계약자 또는 계약을 체결할 지위에 있는 자와의 계약체결 기피, 본 협약서에서 정한 범위 외 과도한 기술사용료의 요구 등 신기술보유자로서의 우월적 지위를 남용하여서는 아니 되며 기술제공을 충실히 이행하여야 한다.

제4조(기술사용료산정) ① 발주자는 기술사용료를 산정할 때 국토교통부 장관이 정하는 “건설기술진흥업무 운영규정”에 따라 신기술을 적용한 공사의 신기술공사비에 아래의 요율을 적용하여 공사원가 계산 시 반영하여야 하며, 신기술공사비가 각 단위 중간에 있을 때의 요율은 직선보간법에 의하며 다음과 같이 산정한다.

$$y = y_1 - \frac{(x - x_2)(y_1 - y_2)}{x_1 - x_2}$$

※ x : 당해금액, x₁ : 큰 금액, x₂ : 작은금액
y : 당해공사비요율, y₁ : 작은 금액요율, y₂ : 큰 금액요율

신기술공사비	1억원이하	2억원	5억원	10억원	20억원	50억원	100억원	100억원초과
기술사용요율 (%)	8.5	8.3	8.0	7.5	6.8	6.0	5.0	3.5

단, 8.5%를 초과하지 않도록 한다.

② 신기술의 시공범위는 해당 신기술 지정증서 등의 기술범위를 기준으로 발주자가 공사의 특성 등을 고려하여 정한다.

③ 발주자는 신기술 적용공사의 입찰공고 전 예정가격산정의 투명성 제고 및 원활한 계약이행을 위하여 신기술보유자에게 적용 신기술공사비 및 기술사용요율, 기술사용료 등을 통보하여야 한다.

제5조(기술사용료지급) ① 신기술보유자는 기술사용료를 공사 진척에 따라 분할하여 계약자로부터 지급받고 신기술보유자가 보유한 기술적 노하우를 계약자에게 제공하여 공사품질이 확보되도록 최선을 다하여야 한다.

② 기술사용료의 산출은 신기술공사비에 기술사용료율과 낙찰률을 곱하여 산출하며, 기술사용료 산출시 실제 낙찰률이 80% 미만인 경우에는 낙찰률을 80%로 적용하고, 실제 낙찰률이 80% 이상인 경우 해당 낙찰률을 적용하여 지급한다.

③ 발주자는 신기술보유자의 공사 참여유형에 따라 다음 각 호와 같이 기술사용료를 적용하여야 하며, 필요하다고 판단되면 전문가 자문 등을 시행할 수 있다.

1. 신기술보유자가 기술지도 등 간접적으로 참여하는 경우에는 기술 사용료를 지급한다. 다만, 신기술보유자가 재료를 직접 제공하는 경우에는 신기술공사비에서 재료비를 제외할 수 있다.
2. 신기술보유자가 직접 시공에 참여하는 경우에는 기술사용료를 지급하지 아니한다.

제6조(하도급 등) ① 신기술이 사용되는 공사의 전부 또는 일부가 신기술보유자의 기술적 노하우를 사용하지 않거나 신기술보유자가 보유한 특별한 장비 등을 사용(계약자가 사용 가능한 경우는 제외)하지 않으면 시공 및 품질확보가 불가능한 경우에는 신기술보유자는 계약자와 해당부분에 대하여 하도급으로 계약을 체결하여 시공에 참여해야 한다.

② 낙찰자로부터 하도급 받는 경우 하도급 부분에 해당하는 예정가격(단, 발주자로부터 물가변동으로 인한 계약금액의 조정을 받은 경우 물가변동분 포함)에 원도급공사의 전체 낙찰률(낙찰률이 80% 미만인 경우에는 80%)과 건설산업기본법 시행령 제34조에 따라 하도급계약의 적정성 심사 대상이 되는 비율을 곱한 금액과 동 금액에 이 협약 제5조 제2항에 의한 기술사용료를 더한 금액의 범위 내에서 계약자와 신기술보유자 간 합의한 금액으로 하도급대금을 정한다.

③ 원가계산에 반영된 기술사용료에서 제2항에 따라 지급한 기술사용료의 차액은 감액한다.

④ 계약자와 신기술보유자는 건설산업기본법 제29조제6항에서 정하는 바에 따라 하도급계약을 체결하는 경우 등에는 발주자에게 통보하여야 하며, 이 경우 하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의2에 의한 건설공사 표준하도급 계약서의 작성 및 사용이 권장된다.

⑤ 그 밖의 하도급 관련 세부사항은 K-water 사규 「건설기술관리규정」 및 「K-water 건설공사 하도급 심사기준」을 따른다.

제7조(설계변경 등) 발주자는 당해공사의 현장여건 변동이 있거나, 상기 신기술보다 우수한 기술이 있다고 판단될 경우, 또는 신기술보유자가 계약상 선량한 의무를 다하지 못하여 계약이행에 차질을 빚거나, 공사품질 확보에 지장을 초래하는 경우 발주자는 다른 신기술 또는 일반적인 시공방법으로 설계변경을 할 수 있으며, 이에 대하여 신기술보유자는 이의를 제기하지 아니한다.

제8조(변경 고지의무) 신기술보유자는 신기술의 내용에 변경이 있는 경우 변경이 발생한 날로부터 30일 이내에 발주자에게 증빙서류를 첨부하여 그 사실을 알려야 한다.

제9조(협약해지 및 등록제한) 발주자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 일정기간 동안 협약해지 및 등록을 제한 할 수 있다.

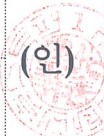
1. 신기술보유자가 제3조에 따른 의무를 성실히 이행하지 아니할 때.
2. 신기술보유자가 관계법령 등을 준수하지 않거나 발주자의 정당한 요청을 이행하지 아니할 때.
3. 그 밖의 공익상 필요가 있을 때.
4. 하자 및 사후평가 미달 등 신기술 품질과 성능이 부족할 때
5. 신기술 등록심사 시 제출된 자료와 실제 시공 후 기술성능이 현저한 차이가 발생될 때.

제10조(협약서의효력) ① 이 협약은 당해공사 계약체결 당시 신기술 보호기간 내에 있는 경우에 한하여, 이 협약 체결일로부터 당해공사 계약의 종료일까지 효력이 있다.

- ② 상기 신기술이 공사설계에 적용되어 입찰공고가 되기 이전에 건설기술진흥법 시행령 제34조에 따라 국토교통부장관이 정하는 “건설기술진흥업무 운영규정”과 「정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부 계약예규) 제5조의2(신기술 또는 특허공법이 요구되는 공사 적용기준)이 변경될 때에는 이 협약서의 제5조 및 제6조에도 불구하고 변경된 “건설기술진흥업무 운영규정” 및 “계약예규”에 따른다

제11조(이의사항) 본 협약서의 적용에 있어 상호 이견이 있는 경우에는 발주자의 해석 및 판단에 따른다.

2024년 09월 12일

“발주자”	한국수자원공사 사 장	
대전광역시 대덕구 신탄진로 200		
“신기술보유자”	(주)대호스토퍼 대 표 이 사 이 영 호	
경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4 (팔곡일동)		